

תנאי שירות, מדיניות ביטול והחזרים, ומדיניות פרטיות

מסמך זה מסדיר את היחסים המשפטיים בין העוסק **סומך טורס**, הפועל גם בשם המסחרי "**סוכן הטיול הגדול**" (להלן: "**נותן השירות**") לבין כל מזמין המבצע הזמנה באמצעות השירות (להלן: "**הלקוח**"). ההזמנה והתשלום כפופים לתנאים שלהלן, והלקוח מאשר בעצם ביצוע התשלום כי קרא, הבין והסכים לכולם.

1. הגדרות

"**השירות**" – שירות תיווך והזמנה של כרטיסים לתחבורה בין-עירונית בחו"ל (אוטובוס, רכבת ומעבורת). השירות אינו כולל טיסות ואינו כולל נסיעות בתוך ישראל.

"**המפעיל**" – חברת התחבורה או ספק הכרטיס, צד שלישי, המפעיל בפועל את הנסיעה.

"**כרטיס**" – אישור נסיעה הנרכש עבור הלקוח אצל המפעיל, על שמו ולפי פרטי ההזמנה.

"**הזמנה**" – בקשת הלקוח לרכישת כרטיס, אשר השתכללה עם השלמת התשלום.

2. מהות השירות והתיווך

- נותן השירות פועל כמתווך ומזמין בלבד, ואיננו המפעיל, המוביל או מבצע הנסיעה בפועל.
- הכרטיס מונפק על ידי המפעיל וכפוף לתנאיו. הנסיעה, מועדיה, מסלולה, נקודות העלייה והירידה ואיכות השירות הם באחריותו הבלעדית של המפעיל.
- נותן השירות מתחייב לבצע את ההזמנה בהתאם לפרטים שמסר הלקוח ולמסור לו כרטיס תקף. הלקוח אחראי לנכונות הפרטים שמסר.
- הזמנה אחת יכולה לכלול עד 15 נוסעים. ניתן להזמין נסיעות עד כשלושה חודשים מראש, בהתאם למועדים שמפרסמים המפעילים.

3. מחיר, תשלום וקבלה

- המחיר המוצג הוא המחיר הסופי לתשלום עבור השירות, נקוב בשקלים חדשים וכולל את כל התשלומים החלים.
- התשלום מתבצע באמצעות ספק סליקה מאובטח, בכרטיס אשראי, ביט, Apple Pay או Google Pay. ההזמנה מחייבת את הצדדים עם קליטת התשלום בפועל.
- עם השלמת התשלום יומצאו ללקוח קבלה כדין וכן הכרטיס.

4. ביטול הזמנה והחזר כספי

- מדיניות הביטול לכל כרטיס תהיה, לפי הגבוה מבין השניים לטובת הלקוח: זכות הביטול הקבועה בדין, או תנאי הביטול של אותו כרטיס אצל המפעיל.

2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות מכוחו, בעסקת מכר מרחוק לרכישת שירותי תיירות רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך 14 ימים ממועד ביצועה או ממועד קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד הנסיעה. ביטול כאמור יזכה בהחזר בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר הכרטיס או 100 ש"ח, לפי הנמוך, לכל כרטיס בנפרד.
3. לאדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש – תקופת הביטול תהא 4 חודשים כאמור בדין.
4. בוטלה הזמנה שלא בתקופה או בתנאים שבסעיף 4.2, יחולו תנאי הביטול של המפעיל לגבי אותו כרטיס, כפי שנמסרו ללקוח במעמד ההזמנה.
5. לא ייגבו דמי ביטול מקום שהביטול נובע מפגם, מאי-התאמה בין שהוזמן לבין שסופק, או מטעמו של נותן השירות. עמלת הסליקה תיספג על ידי נותן השירות ולא תנוכה מן ההחזר.
6. מקום שנמסרו ללקוח במעמד ההזמנה תנאי ביטול או החזר ספציפיים לאותו כרטיס (למשל "ביטול חינם עד מספר שעות מוגדר לפני מועד היציאה"), יחולו אותם תנאים על אותה הזמנה, ובלבד שאינם נחותים מזכות הביטול הקבועה בדין; בכל מקרה של סתירה תגבר ההוראה המיטיבה עם הלקוח.
7. הלקוח רשאי לרכוש במעמד ההזמנה, בתוספת תשלום, שירות "ביטול גמיש", המקנה לו זכות לבטל את ההזמנה ולקבל החזר של דמי הכרטיס בניכוי התוספת ששולמה עבור אותו שירות, ובלבד שהודעת הביטול נמסרה לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד היציאה. התוספת ששולמה עבור "ביטול גמיש" אינה מוחזרת. שירות זה הוא הטבה חוזית מרצון, אינו גורע מזכות הביטול הקבועה בדין ואינו מותנה בה.
8. אין באמור כדי לגרוע מזכות הקנויה ללקוח לפי כל דין.

5. אחריות והגבלה

1. אחריותו של נותן השירות מוגבלת לביצוע ההזמנה כפי שהתבקשה ולמסירת כרטיס תקף.
2. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, נותן השירות לא יישא באחריות לנזק, הוצאה או אובדן שמקורם בעיכוב, בביטול או בשינוי מצד המפעיל, באיכות השירות בפועל, או בנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה, לרבות כוח עליון, מזג אוויר, שביתות והחלטות רשות מוסמכת.
3. אין בסעיף זה כדי לפטור את נותן השירות מאחריות שלפי דין לא ניתן להתנות עליה או להגבילה.

6. הגנת הפרטיות ומידע אישי

1. **בעל המאגר ופרטי קשר.** בעל המאגר ומפעילו הוא העוסק סומך טורס, הפועל גם בשם המסחרי "סוכן הטיול הגדול". לפניו בענייני פרטיות: support@somechtours.com, או בהודעת וואטסאפ למספר שממנו מתנהל השירות.
2. **המידע הנאסף.** (א) פרטי הנוסעים הדרושים להנפקת הכרטיס: שם מלא, תאריך לידה, מין, ומספר דרכון או תעודה. (ב) מספר הטלפון שממנו נשלחה הפנייה. (ג) תוכן ההתכתבות עם נותן השירות, לרבות הודעות קוליות. (ד) פרטי ההזמנה והתשלום: מסלול, מועדים, סכומים ואסמכתאות. פרטי אמצעי התשלום עצמו נמסרים ישירות לספק הסליקה ואינם נשמרים אצל נותן השירות.
3. **מקורות המידע.** המידע נמסר על ידי הלקוח עצמו בהתכתבות, למעט פרטי ההזמנה והתשלום הנוצרים במהלך מתן השירות.

4. **מטרות השימוש.** ביצוע ההזמנה והנפקת הכרטיס; מתן מענה ותמיכה ללקוח; טיפול בביטולים, בהחזרים ובתקלות; וקיום חובות החלות על נותן השירות לפי דין, לרבות חובות הנהלת חשבונות ושמירת רשומות.
5. **מסירת המידע ותוצאות אי-מסירה.** אין חובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו נעשית מרצון הלקוח. עם זאת, המפעילים דורשים את פרטי הנוסע לשם הנפקת הכרטיס, ולכן בלא מסירתם לא ניתן להשלים את ההזמנה. אי-מסירת המידע אינה גוררת כל תוצאה נוספת.
6. **למי מועבר המידע.** (א) למפעיל התחבורה ולפלטפורמת ההזמנות – פרטי הנוסעים, לשם הנפקת הכרטיס בלבד. (ב) לספק הסליקה – לשם ביצוע התשלום וההחזר. (ג) לספק שירותי בינה מלאכותית הפועל מטעם נותן השירות ולפי הוראותיו – תוכן ההתכתבות בלבד, לשם הבנת הפנייה וניסוח המענה. (ד) לספקי תשתית ואחסון המשמשים את השירות. המידע אינו נמכר, אינו מושכר ואינו מועבר לצדדים שלישיים לכל מטרה אחרת, ובכלל זה לא לצורכי פרסום.
7. **עיבוד מחוץ לישראל.** חלק מן הספקים האמורים בסעיף 6.6 פועלים מחוץ לישראל, ולפיכך המידע עשוי להיות מעובד ומאוחסן גם מחוץ לישראל.
8. **סייג מהותי: פרטי הנוסע אינם נמסרים לשירות הבינה המלאכותית.** שם מלא, תאריך לידה, מין ומספר דרכון נאספים בנפרד מיתר ההתכתבות, ואינם נמסרים לספק הבינה המלאכותית – לא כטקסט ולא כהקלטה. הודעה קולית שנשלחת בשלב איסוף פרטי הנוסעים אינה מתומללת מטעם זה. פרטים אלה מועברים למפעיל התחבורה או לפלטפורמת ההזמנות בלבד.
9. **תקופת השמירה.** המידע נשמר כל עוד הוא דרוש למטרות שבסעיף 6.4, ולאחר מכן לתקופה הנדרשת לקיום חובות שמירת רשומות ודיווח לפי דין. מידע שאין עוד צורך בו נמחק.
10. **אבטחת מידע.** נותן השירות נוקט אמצעי אבטחה סבירים לשמירת המידע ולמניעת גישה, שימוש או מסירה שלא כדין, בהתאם לחובותיו לפי חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו.
11. **זכויות הלקוח.** הלקוח זכאי לעיין במידע שנאסף עליו, לבקש את תיקונו אם אינו נכון, שלם או מעודכן, ולבקש את מחיקתו. פנייה בעניין זה תוגש לכתובת שבסעיף 6.1 ותיענה בתוך המועדים הקבועים בדין. אין באמור כדי לגרוע מזכות הפנייה לרשות להגנת הפרטיות או לבית המשפט.
12. **מדיניות זו נערכה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות תיקון מס' 13 לו.**

7. שונות

1. על מסמך זה יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בישראל.
2. הנוסח המחייב לגבי הזמנה הוא הנוסח שהוצג ללקוח במועד אותה הזמנה.
3. המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ומופנה לכל המגדרים כאחד.

אישור והסכמה. הלקוח מצהיר כי קרא את מסמך זה על כל חלקיו, הבין את תוכנו, ומסכים לו. השלמת התשלום עבור ההזמנה מהווה הסכמה מלאה ומחייבת לכל האמור לעיל.

